

עין משפט
נר מצוה

קבו א ב מיי פ"ח מהל' גיטת ה' ח סגסג לאין קנז ועשין ענז טו"ע ח"מ ס' רל"א סעף טו: קבו ג מיי פ"ד מהל' מכירה ה' ו סגסג לאין קנז טו"ע ח"מ ס' רל"א סעף כז:

קבו ד מיי שס הלכה ה טו"ע שס סעף כד: קבו ה מיי שס טו"ע שס וסעף כז: קב ו מיי שס ה' ה טו"ע שס סעף כד: קבז ז מיי שס הל' ו: קבז ח מיי שס וסגסג טו"ע שס סעף כד: קבז ט ו מיי שס ה' ח טו"ע שס סעף ו:

עין משפט
עין משפט

רבינו גרשום

ש"מ דמנה של קרש יש בו כפלים משל חז"ל, והואל דאמרת דכפול הוא נמצא שאותן מ' הן יותר מן הכפילה, ושי"מ דאותן ארבעין היינו תוספת שהוסיפו על המנה מן היינו שותות על מאתן שלכל חמשים הוסיף עשר דהיינו שותות היינו מ' למאתן, ושי"מ דשותות דמוסיפין מלבד ולא מלגיו, דעל חמשים מוסיפין י' ולא שותות החמשים, שאינו עולה אלא לח' דינר וב' משותות, וכן תקין בל דלא קפויי, שהיתה מחוקת ג' רביעיות דהיינו ג' לוג: והאמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משותות, וכן תקין בל דבסוף מרובה (צ"ק דף פג.) תניא בצרן ישראל לשון סורסי למה אלא או לשון הקודש או לשון יונית ואמרו רב שמואל השליש על המדה לשון הקודש או לשון סורסי משמע לשון סורסי לחוד ולשון ארמי לחוד ואומר ר"ט לשון אחד הוא אלא שמתחלק לכמה עניינים כעין לעז משמטנה כנמה מדינות^[כ] ותעד לדונקלוס מתיגס עד הגל סהיד דגורא ולצן קרא לו יגר שהדומא^[כ] מד

לפוגא שמעיה פוק אצר לי פירי שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית ת"ר או אין מוציאין פירות מא"י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות ר' יהודה בן בתירא מתיר ביין מפני שממעט את התפילה וכשם שאין מוציאין מארץ לחו"ל כך אין מוציאין מארץ ישראל לסוריא ורבי מתיר מהיפרכיא

^[ג] אותיפלות לשון: סוריא, משום דכיבוש יחיד היא שרדו כיבשה ולאוי שמיא כיבוש: ורבי

צ:

כך אין מוציאין לסוריא, פי' הקונטרס משום דקסבר כגזש יחיד לא שמיא כגזש^א ואע"ג דלמאן דאמר שמיא כגזש מזינו שהחמירו בצרן ישראל יותר מבסוריא כדאמרין בצ"ק דגיטין (דף ט. וסס) המוכר עבדו לסוריא כמוכר לחוזה לארץ אף על גב דקסבר שמיא

כגזש כדמוכח התם מכל מקום נראה לרשב"א כפירוש הקונטרס מדקאמר כשם שאין מוציאין לחוזה לארץ כך אין כו' משמע דסבר דלאו שמיא כגזש מדמשווה אותה לחוזה לארץ וטעמא דלא שמיא כגזש כדליף בספרי בסוף פרשת ויהי עקב כל מקום אשר תדרוך כף רגלסו וגו'^ב ויליף התם דדוקא מה שיכבשו כגזשה לארץ אחר שיכבשו כל ארץ ישראל לכס יהיה^ג ודוד לא עשה על פי צ"ד אלא מדעתו וכבש ארס נהרים וארס חנה עד שלא כבש כל ארץ ישראל ולכן קרי ליה כגזש יחיד לפי שמדעתו עשה: **לסוריא**, סוריא היא ארס זונה וארס נהרים ועל שם סוריא קרי ללשון ארמי סורסי כדאמרין (בראשית רבה פ' עה) אל תהי לשון סורסי קל צעניך שהי כמורה וצנצאים וצנחנים חלק לו וצנצאים דכתיב כדנה תאמרון להון וצנחנים דניאל ועזרא אלמא סורסי היינו ארמי ללצן מארס נהרים היה ודניאל נמי לשון ארמי הוא דככתיב וידברו הכשדים למלך ארמית וא"ת דבסוף מרובה (צ"ק דף פג.) תניא בצרן ישראל לשון סורסי למה אלא או לשון הקודש או לשון יונית ואמרו רב שמואל אלא ארמי למה אלא או לשון סורסי לחוד ולשון ארמי לחוד ואומר ר"ט לשון אחד הוא אלא שמתחלק לכמה עניינים כעין לעז משמטנה כנמה מדינות^ד ותעד לדונקלוס מתיגס עד הגל סהיד דגורא ולצן קרא לו יגר שהדומא^ה מד

לפוגא שמעיה פוק אצר לי פירי שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית ת"ר או אין מוציאין פירות מא"י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות ר' יהודה בן בתירא מתיר ביין מפני שממעט את התפילה וכשם שאין מוציאין מארץ לחו"ל כך אין מוציאין מארץ ישראל לסוריא ורבי מתיר מהיפרכיא

שמעינ לה: **אנא כיילא חדסא מסקיננא**, שאין צעיר הזאת מדה אחרת דליהוי תוספת ולא יצא לידי הפסק תגר וגם לא לטעות בריבועא שאין צעיר הזאת לא חצי תרקב דליהוי מוסף עליו שליש ולא תרקב דליהוי פחות רביעי דליתי למיטעי (כן נראה בעיני): **ולא קבלוה**, אע"פ שאין צעיר הזאת תרקב וחצי תרקב: **רוז פפא**, וא לשון מדה הוא כזאות המלכות, ואית דגרס רז פפא כלומר עזת רב פפא ולא נהירא דלינו לשון גמרא: **אוזרי פירוס**, שקונין צשוק לאכרס למכור ציוקר וגורמינן שמתייקר השער ואיכא הפסק עניינ. וגרסא לי דבעיר שרובה ישראל מיירי: **מפקיעי שערים**, מוסיפין על השער: **מתי יעצור החדש ונשצירה שצר**, כלומר מתי תגיע שנת השמטה ונפתחה אוזרות צר והיינו אוזרי פירות: **לסקטין**, היינו מקטיני איפה: **להגדיל שקל**, נ"ל דהיינו מלוה ברבית שמגדיל שקלו ע"י הלואת רבית דאי משום להגדיל שקל ממש ממקטיני איפה שמעת לה וממאזני מרמה שמעת נמי אוגסת משקלות: **וספיצ**, צתריה נשבע ה' בגאון יעקב וגו': **כגון שצטי אוזר פירי**, כדי למכור לעניים ציוקר אצל כגון דלאר פירי צשעת הזול ומוכרן צוזל לעניים צשעת היוקר כדלקמן אע"פ שגורס יוקר השער מותר: **בתרעא חרפא**, צשער המוקדם דהיינו צשעת הגורן: **פי חרפא**, צוזל כדי שימכרו גס הכל ויזדלול השער כל השנה: **שמואל**, יו מאכר הוא לפירי של שדותיו ומוצינן להו צתרעא אפלא צעת היוקר כדתרעא חרפא צשעת הזול, ומיניה מן השוק לא הוה מאכר צשעת הגורן דמ"מ מוקיר השער קאת וילא שכרו צהפסדו כן נראה צעני ומיניה איסור ממנ ליכא: **ענא דאנא מדצרא**, טובים מעשה האצ ממעשה הנן שהאצ גורס ממחלה שלא יוקר השער דכיון דרווח והזול השער רווח עוד כל השנה אצל משהוקר השער אינו יכול להזדלול מהרה: **אס קבו**, מה שמלקט משדותיו ולישנא מעליא נקט כלומר אותו מעט שנתן לו הקב"ה ואין איסור אלא שלא יקח מן השוק ע"מ לאזור ומינה לפרנסת ביתו יכול לקנות אס אין לו משדותיו: **וילא יעניס משלו**, ומינה ישייר לעצמו כדי הואכתו לשנה: **לאזור פירוס**, ג' שנים לקנות צששת לאורך ששית ושביעית ושמיינת למכור לעולם פן ימותו צשביעית וצשמיינת צרעב דהא מפירות שמיינת לא אכלי עד סוף השנה: **לפוגא פוק אצר כו'**, ובצרן ישראל היה וסצירא ליה קדושה ראשונה קדשה לשעמה וקדשה לעמיד לצא וכמאן דאמר צמגילה (דף י.) שמעתי שמקריצין אע"פ שאין בית: **מפני שממעט כו'**, דנכנס יין ילא סוד: **לסוריא**, דכבשו יחיד לא שמיא כגזש:

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

מנה מאסן וארבעין הוו, צממיה וכי הוי המנה ששים שקלים דהיינו מאסן וארבעין דינר שהשקל ד' דינר והא קי"ל מנה כ"ה סלעים דהיינו מאה זוזי כדאמרין (כסופות דף י.) לצמולה מאתים ולאמנה מנה: **כפול**, חמשים שקלים וחמשה שקלים המיותרין

הן תוספת שמות שהוסיפו על מנה של חול חמשה סלעים על כ"ה דהיינו ל' סלעים וכשאתה כופל את של קודש הוי ששים שקלים: **ושמע מינה מוסיפין על המדות**, ועל המטבעות וליכא איסורא משום רווחא דתגר דלא מריח מידי דאקראי צעלמא הוא שלא ישמע התגר וצמידי דלא שכיח לא חשו שהי הכל ידעו שהוסיפו שמות ולא יצאו לטעות ומייהו אין מוסיפין יותר משמות דאיכא פסידא דתגר והכמזב לא תמיר, והאי ואין מוסיפין פי' צעלמא ואינו מחשבון שמע מינה תלה אלא פירוש הוא דאע"ג דש"מ דמוסיפין אסור להוסיף יותר משמות כדמפרש לקמיה דהאי תוספת שמותא מלצר הוא על חמשה שקלים הוסיפו שש" מעלמא כגון על ג' שקלים דהיינו ה' פעמים עשרה הוסיפו עוד עשרה והיו ששים אצל שמותא מלגיו וכו' שמתחלק את החמשים צששה חלקים ומגיע לכל חלק שמונה שקלים ודינר או הוסיף אחד מששה חלקים צבתון הני' על החמשים והיו ג"ח סלעים ודינר טו: **וש"מ שמותא מלצר**, מוסיפין וכל שכן פחות ובלבד שיצברו מדות הראשונות אצל טפי אין מוסיפין משום פסידא דתגר: **כיילא**, מדה: **תלמא** קפויי, ט' לוגין דקפיוח הוא קב ססר לוג דהיינו ג' לוגין כדאמר צמסכת שבת (דף קג.) דחק קפיוח צבאק: **ח יתר משכוס**, וזה נוסף על חצי תרקב שליש דחצי תרקב היינו קצ וחצי שכן ו' לוגין, ואית דמפרשי קפיוח לוג תלמא קפיו' ג' לוגין דהוה ליה תוספת שליש על חצי קצ דלעיל דהיינו שני לוגין: **והאמר שמואל כו'**, ה"נ הוה מצי לאקשוי והא אחי למיטעי צבא שהוא יתר רביע וללשינא קמא נמי הא אחי למיטעי צתרקצ דהוי י"צ לוגין וטעי איניש צריבענא אלא משום דאמר שמואל צהדיא קפרין מינה אצל ההיא פירכא מכללא דצרייתא

שאין צעיר הזאת מדה אחרת דליהוי תוספת ולא יצא לידי הפסק תגר וגם לא לטעות בריבועא שאין צעיר הזאת לא חצי תרקב דליהוי מוסף עליו שליש ולא תרקב דליהוי פחות רביעי דליתי למיטעי (כן נראה בעיני): **ולא קבלוה**, אע"פ שאין צעיר הזאת תרקב וחצי תרקב: **רוז פפא**, וא לשון מדה הוא כזאות המלכות, ואית דגרס רז פפא כלומר עזת רב פפא ולא נהירא דלינו לשון גמרא: **אוזרי פירוס**, שקונין צשוק לאכרס למכור ציוקר וגורמינן שמתייקר השער ואיכא הפסק עניינ. וגרסא לי דבעיר שרובה ישראל מיירי: **מפקיעי שערים**, מוסיפין על השער: **מתי יעצור החדש ונשצירה שצר**, כלומר מתי תגיע שנת השמטה ונפתחה אוזרות צר והיינו אוזרי פירות: **לסקטין**, היינו מקטיני איפה: **להגדיל שקל**, נ"ל דהיינו מלוה ברבית שמגדיל שקלו ע"י הלואת רבית דאי משום להגדיל שקל ממש ממקטיני איפה שמעת לה וממאזני מרמה שמעת נמי אוגסת משקלות: **וספיצ**, צתריה נשבע ה' בגאון יעקב וגו': **כגון שצטי אוזר פירי**, כדי למכור לעניים ציוקר אצל כגון דלאר פירי צשעת הזול ומוכרן צוזל לעניים צשעת היוקר כדלקמן אע"פ שגורס יוקר השער מותר: **בתרעא חרפא**, צשער המוקדם דהיינו צשעת הגורן: **פי חרפא**, צוזל כדי שימכרו גס הכל ויזדלול השער כל השנה: **שמואל**, יו מאכר הוא לפירי של שדותיו ומוצינן להו צתרעא אפלא צעת היוקר כדתרעא חרפא צשעת הזול, ומיניה מן השוק לא הוה מאכר צשעת הגורן דמ"מ מוקיר השער קאת וילא שכרו צהפסדו כן נראה צעני ומיניה איסור ממנ ליכא: **ענא דאנא מדצרא**, טובים מעשה האצ ממעשה הנן שהאצ גורס ממחלה שלא יוקר השער דכיון דרווח והזול השער רווח עוד כל השנה אצל משהוקר השער אינו יכול להזדלול מהרה: **אס קבו**, מה שמלקט משדותיו ולישנא מעליא נקט כלומר אותו מעט שנתן לו הקב"ה ואין איסור אלא שלא יקח מן השוק ע"מ לאזור ומינה לפרנסת ביתו יכול לקנות אס אין לו משדותיו: **וילא יעניס משלו**, ומינה ישייר לעצמו כדי הואכתו לשנה: **לאזור פירוס**, ג' שנים לקנות צששת לאורך ששית ושביעית ושמיינת למכור לעולם פן ימותו צשביעית וצשמיינת צרעב דהא מפירות שמיינת לא אכלי עד סוף השנה: **לפוגא פוק אצר כו'**, ובצרן ישראל היה וסצירא ליה קדושה ראשונה קדשה לשעמה וקדשה לעמיד לצא וכמאן דאמר צמגילה (דף י.) שמעתי שמקריצין אע"פ שאין בית: **מפני שממעט כו'**, דנכנס יין ילא סוד: **לסוריא**, דכבשו יחיד לא שמיא כגזש:

^[ג] אותיפלות לשון: סוריא, משום דכיבוש יחיד היא שרדו כיבשה ולאוי שמיא כיבוש: ורבי

מסורת הש"ס

^[א] נמנחות עו, צבורות ה':, ^[ב] צמס' יצמות עט, צמס' ד"ה דונגר גרס דרו', ^[ג] נמס' ד"ה פ"צ', ^[ד] ניומא פג, ע"ש רש"י, ^[ה] תוספתא ע"ז פ"ה', ^[ו] תוספתא שם ע"ש, ^[ז] גשית רש"ש, ^[ח] ג'ל' אחר ד"ה והאמר, ^[ט] צמ"מ תמחר, ^[י] ג'ל' לא יאזור לא ימנע וכו', ^[יא] ג'ל' רבי יוסי אצל כסוטה מט: אחי' רב יוסף, ^[א] נוע"מ צמס' צ"ק פג, ד"ה ג'סון,]

עין משפט
עין משפט

תורה אור השלם

1 לאמר קוּי יעבר החדש ונשברה שבר והשבת והפתח בך להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מדיקה:
עמוד ח ה
2 נשבע דין בגאון יעקב אם אשכח לצנח
עמוד ח ה
מְשִׁיבִים:

עין משפט
עין משפט

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לסוריא ב' א' לשון פסטי הגירסא שם פס':

עין משפט
עין משפט

הגהות הב"ח

^[א] רשב"מ ד"ה ושמע מינה וכו' שמנה שקלים ודינר ושלש דינר הוסף אחד וכו': ^[ב] בא"ד ודינר ושלש דינר הסד': ^[ג] ד"ה רח פפא לשון מדה, כי"צ ויצמעות דף ע"ט ע"א צמס' ד"ה דונגר צשעת דלפירוש זה יש לגרס דון פפא ע"ש שזי מלמא לקמן דף קכ"ב ע"א דלמא ניו וסס יצמעות הוא טעות:

עין משפט
עין משפט

מוסף רש"י

מנה מאתן וארבעין הוו, דהא פ' סלעין חשיב בקרא הסעל ארבע זוזים מנאף מאסן וארבעים הוי, והאי קרא בבי מנה של קודש קאי ביחזקאל (נחמות עו, מכת"י), מנה של קודש כפול דהיי' ליה מאסן והכן ארבעים דעפי על מחטים ומוספת הוא דהוסיפו שמות, דארבעים הוי שמות של מחטים (שם ויבט"ו) בבורות, ^[ה], מוסיפין על המדות, דהיינו מ למחטים של קודש, דמוטיה למאה של חול כ' (נחמות עו), ושבעי מינה שותותא מלבד, שלמנש מוסיפין השש, דאי הוי שמות מלגיו לא הוי תיך להוסיף ארבעים על מחטים (שם) שגל ה' פעמים ארבעים פעם הביאו מנחון ארבעים פעם ששית, ולא אמרינן שחלקון המחטים לשש חלקים, דהוי לכל חלק שלש ושלשים זוזים ושלש, ומאיתן חלקים נוסף את השמות על המנה, דהוה ליה שמות מלגא, ומשהוא קרא נפקא מדות ומטבע, דמנה הוי משקל וטעל הוי מטבע (שם מכת"י), שבת אצר פירות, להפקיע שערים (יומא עב).

מוסף תוספות

^[א] כיבוש יחיד דרודו שלא היו כל ישראל ביחד וכו', ^[א] ולא כבש אלא לצורכו, רש"י גיטין ח: ^[ב] שכל מה שהיו כובשים מהח"ל היה קדוש ואפי' יחיד, מוס' גיטין ח, ^[ג] שלא תהא אוזין ישראל שמדברים אותו לשון צח במדינה אחת יותר מבאחרת, מוס' צ"ק פג.

^[א] וכו' ענינו עין כו. ^[ב] צל פתחו האחרים ג"כ למכור בתרעא חרפא כוול. ^[ג] ג'ל' דע"י שכרות אחי לידי תפלות.